

**PERJANJIAN LAYANAN
SYSTEM DEVELOPMENT
ANTARA
PT DIGITAL INDONESIA HEBAT
DENGAN
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT**

No. 003/DIH/PKS/II/2024

Perjanjian Layanan *System development* (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat di Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh dan antara:

1. **PT DIGITAL INDONESIA HEBAT**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan terdaftar di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 73, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **Randi Okta Miranda, S. Kom**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai **General Manager**, yang bertindak berdasarkan Keputusan Direktur PT Digital Indonesia Hebat No. 001/02.01/DIR/DIH/SK/I/2023, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut “**DIH**”; dan
2. **PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, selaku pemilik dan pengelola DigiCal, berkedudukan terdaftar di Jl. Jend. Sudirman No. 50 – 52, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Gina Adriana, MARS., MH.Kes, Dipl. Montessori., FISQua**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai **General Manager**, yang bertindak berdasarkan Keputusan Direktur PT Digital Kalibrasi Hebat No. 001/01.00/DIR/DKH.SK/X/2022, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut “**Pelanggan**”.

DIH dan **Pelanggan** secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Pihak**”, dan secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”.

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **DIH** adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang teknologi yang menyediakan perangkat lunak platform mobile dan web.
2. Bahwa **Pelanggan** adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

3. Bahwa Pelanggan bermaksud menunjuk DIH untuk menyediakan Layanan System development, dan DIH bersedia dan sanggup untuk menerima penunjukan Pelanggan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGAKUAN DAN PENERIMAAN TERHADAP KETENTUAN UMUM

Pelanggan dengan ini menyetujui dan menerima bahwa Perjanjian ini diatur oleh Ketentuan Umum DIH (“**Ketentuan Umum**”) yang tersedia di <https://dih-digital.com/syarat-dan-ketentuan-legal/>. Istilah apapun yang digunakan tetapi tidak didefinisikan di dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang dianggap berasal dari istilah yang tercantum dalam Ketentuan Umum. **Pelanggan dengan ini mengakui telah membaca, memahami, dan menerima Ketentuan Umum.** Ketentuan Umum dimasukkan ke dalam Perjanjian ini sebagai referensi, dan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan merupakan ketentuan yang mengikat dan dapat dilaksanakan dari Perjanjian ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Layanan *System development* (“**Layanan**”) yang diberikan **DIH** kepada **Pelanggan** dalam Perjanjian ini adalah:

1. Membangun dan mengembangkan System;
2. Melakukan testing System;
3. Melakukan debugging System;
4. Memelihara dan menjamin fungsional System;
5. Memastikan desain System responsif dan mudah untuk digunakan/*friendly user*;
6. Melakukan integrasi pada database System.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban **DIH** yang tercantum dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban **DIH** adalah:
 - a. **DIH** berhak untuk mendapatkan pembayaran dari **Pelanggan** sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

- b. **DIH** berhak untuk menolak permintaan **Pelanggan** untuk mengubah rancangan awal di luar yang telah disepakati dalam Berita Acara Pembahasan Prototipe.
 - c. **DIH** berkewajiban untuk memberikan Layanan kepada **Pelanggan** sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan Berita Acara Pembahasan Prototipe.
 - d. **DIH** berkewajiban untuk menyerahkan *invoice* kepada **Pelanggan** sesuai ketentuan pembayaran yang tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - e. **DIH** berkewajiban untuk memberikan garansi atas Produk selama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh **Para Pihak** terhadap setiap kerusakan, *bug*, atau kerusakan akibat serangan *hacker* yang mengakibatkan Produk tidak dapat diakses.
2. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban **Pelanggan** yang tercantum dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban **Pelanggan** adalah:
- a. **Pelanggan** berhak atas Layanan **DIH** sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan Berita Acara Pembahasan Prototipe.
 - b. **Pelanggan** berhak atas garansi dari **DIH** atas Produk selama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh **Para Pihak** terhadap setiap kerusakan, *bug*, atau kerusakan akibat serangan *hacker* yang mengakibatkan Produk tidak dapat diakses.
 - c. **Pelanggan** berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas **Layanan** kepada **DIH** sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
 - d. **Pelanggan** berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Prosedur Layanan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
 - e. **Pelanggan** berkewajiban melakukan pembayaran atas perpanjangan penggunaan server setiap 1 (satu) tahun sekali di luar biaya Layanan. Ketentuan pembayaran atas perpanjangan server tersebut berlaku terhitung setelah 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Para Pihak.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (Satu) tahun dan secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Februari 2025 (“**Jangka Waktu**”).
- 2. Merujuk pada point pertama, selama dalam kurung waktu 2 Bulan (saat awal perjanjian disepakati) **DIH** akan mengerjakan 5 Lembar Kerja (LK) terhitung dari perjanjian yang telah disepakati.
- 3. Lembar Kerja yang dimaksud adalah;
 - a. Centrifuge
 - b. Timbangan Dewasa Digital
 - c. Sphygmomanometer (Testimeter Aneroid)
 - d. Tensimeter Aneroid
 - e. Timbangan Bayi Digital

4. Dalam hal Perjanjian berakhir karena Jangka Waktu, maka **Para Pihak** sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

PASAL 5 TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Harga atas Layanan yang diberikan **DIH** adalah sejumlah
[Rp. 100.000.000,-] [Seratus Juta Rupiah]
2. **Para Pihak** sepakat tata cara pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pelanggan adalah sebagai berikut:
 - a. Uang muka (*Down Payment*) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga yang tercantum dalam ayat (1) di atas atau sejumlah **[Rp. 30.000.000,-] [Tiga Puluh Juta Rupiah]** dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**.
 - b. Pembayaran selanjutnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga yang tercantum dalam ayat (1) di atas atau sejumlah **[Rp. 70.000.000,-] [Tujuh Puluh Juta Rupiah]** dibayarkan paling lambat 7 Hari sebelum kerja sama berakhir yang sudah ditandatangani oleh **Para Pihak**.
3. Pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan bank ke rekening **DIH**, yaitu melalui:

Bank : BANK MANDIRI
Nama Rekening : DIGITAL INDONESIA HEBAT
Nomor Rekening : 1080086655777
4. **Pelanggan** berkewajiban untuk menyerahkan bukti telah dilakukannya pembayaran kepada **DIH** paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal telah dilakukannya pembayaran ke rekening **DIH**.

PASAL 6 KELALAIAN

1. Apabila **Pelanggan** gagal untuk membayar tagihan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian ini, maka **Pelanggan** akan dikenakan biaya tambahan sebesar 2% (dua persen) dari total tagihan.
2. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh **Pelanggan**, maka **DIH** akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Jatuh Tempo tidak ada pembayaran dari **Pelanggan**, maka **DIH** akan mengirimkan Surat Pemberitahuan I kepada **Pelanggan**;
 - b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Pemberitahuan I tidak ada pembayaran dari **Pelanggan**, maka **DIH** akan mengirimkan Surat Pemberitahuan II kepada **Pelanggan**;

- c. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah Surat Pemberitahuan II tidak ada pembayaran dari **Pelanggan**, maka **DIH** akan mengirimkan Surat Pemberitahuan III.
3. Apabila ketentuan yang tercantum dalam ayat (2) di atas telah dipenuhi oleh **DIH** dan **Pelanggan** tetap tidak melakukan pembayaran atas tagihan, maka **DIH** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan **Pelanggan** berkewajiban untuk melunasi dengan segera seluruh biaya yang tertunggak kepada **DIH**.

PASAL 7 WANPRESTASI

1. **Para Pihak** sepakat yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:
 - a. Salah satu Pihak gagal atau lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya, dan kegagalan atau kelalaian tersebut terus berlangsung walaupun Pihak yang gagal atau lalai tersebut telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Salah satu Pihak dilikuidasi, dibubarkan dan/atau membubarkan diri, dan keputusan tersebut tidak dicabut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. Salah satu Pihak diputus tidak berhak atau berwenang lagi untuk mengurus dan/atau menguasai harta kekayaannya, dan permohonan atau putusan tersebut tidak dicabut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - d. Izin usaha salah satu Pihak dicabut atau tidak berlaku, dan pencabutan tersebut tidak dibatalkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Dengan memperhatikan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dalam hal terjadinya wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Pihak yang melakukan wanprestasi wajib untuk memperbaikinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut Pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat memperbaikinya, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
3. Apabila akibat dari wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pihak lainnya, maka Pihak yang melakukan wanprestasi tersebut wajib memberikan ganti kerugian sesuai nilai kerugian nyata yang dialami Pihak yang dirugikan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permintaan dan informasi lain dalam kaitannya dengan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirimkan oleh salah satu Pihak melalui e-mail, jasa pengiriman kurir atau pos dengan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang berkepentingan dengan ditujukan kepada Pihak lainnya ke alamat sebagai berikut:
 - a. **DIH:**
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 73, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

PIC : Marketing
Nama : dr. Engga Demartha,M.H.
No. Hp : 08117590088
Email : stardok@digitalhebat.com

b. **Pelanggan:**

Jl. Jend. Sudirman No. 50 – 52, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

PIC : Koordinator Teknis
Nama : Mohd. Imam Alhadi
No. Hp : 082170000385
Email : imamalhadi22@gmail.com

2. Setiap pemberitahuan akan dianggap telah diterima oleh penerima:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima.
 - b. Jika dikirimkan melalui jasa pengiriman kurir atau pos, pada hari kalender ke-5 (lima) setelah hari pengiriman dan dibuktikan dengan resi pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa pengiriman kurir atau pos tersebut.
 - c. Jika dikirimkan melalui email, berdasarkan konfirmasi dari laporan pengiriman pada saat email dikirimkan.
3. Setiap perubahan atas alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.

PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, merupakan Perjanjian yang berlaku antara **Para Pihak** tentang perihal yang diperjanjikan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini namun dianggap perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur kemudian dalam suatu addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Para Pihak**.
4. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menovasikan (baik seluruhnya ataupun sebagian) manfaat yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini, serta hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, berikut setiap hak dan/atau tindakan untuk melakukan tindakan lainnya atau tindakan tertentu yang timbul sehubungan dengan manfaat, hak dan/atau kewajiban tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
5. Perjanjian ini tidak akan berakhir apabila **Para Pihak** atau salah satu Pihak dalam Perjanjian ini mengalami merger dan/atau akuisisi, dan dalam hal demikian maka penerus atau pengganti pihak dalam Perjanjian wajib dan berhak untuk melanjutkan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian.

6. Segala lampiran dan dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
7. Perjanjian ini menggantikan dan membatalkan setiap perjanjian atau kesepakatan yang sebelumnya, baik yang dibuat secara lisan dan/atau tertulis di antara **Para Pihak** sehubungan dengan pokok materi Perjanjian ini.
8. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau keputusan pengadilan (“**Ketentuan Tidak Berlaku**”), maka **Para Pihak** sepakat bahwa ketentuan-ketentuan yang lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**. Dalam hal tersebut, **Para Pihak** sepakat untuk membuat ketentuan baru untuk menggantikan Ketentuan Tidak Berlaku hanya sepanjang untuk mencapai maksud dan tujuan dari Ketentuan Tidak Berlaku tersebut.
9. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi **Para Pihak**, pengganti-penggantinya dan/atau penerusnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dengan materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tempat dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

PT DIGITAL INDONESIA HEBAT

PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT

Randi Okta Miranda, S. Kom
General Manager

dr. Gina Adriana, MARS MHKes, FISQua
General Manager

LAMPIRAN I

PROSEDUR LAYANAN

1. Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak, Pelanggan** berkewajiban untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Layanan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.
2. Setelah pembayaran uang muka dilakukan oleh **Pelanggan, Wakil DIH** dan **Wakil Pelanggan** akan mengadakan pertemuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja untuk dalam rangka Pembahasan Prototipe. Prototipe yang telah disepakati **Para Pihak** akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Prototipe yang akan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
3. **DIH** akan melaksanakan pekerjaan/Layanan yang tercantum dalam Ruang Lingkup Perjanjian dengan mengacu pada konsep dan lama waktu pengerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Prototipe.
4. Setelah pengerjaan Produk selesai, **DIH** akan melakukan demonstrasi hasil Produk kepada **Pelanggan**. Dalam hal ini, **DIH** memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali kepada **Pelanggan** apabila **Pelanggan** bermaksud untuk melakukan perubahan Produk.
5. Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas hanya sebatas perubahan pada warna, font, dan/atau gambar, yang akan dilaksanakan oleh **DIH** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal demonstrasi hasil Produk sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas dilakukan.
6. Terhadap hasil Produk tersebut, akan diserahkan **DIH** seluruhnya kepada **Pelanggan** setelah Produk dinyatakan selesai dan diterima dengan baik oleh **Pelanggan**, yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang akan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
7. Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh **Para Pihak, Pelanggan** berkewajiban untuk melakukan sisa pembayaran atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Layanan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.